

Số: 1903.02/QĐ-DVL

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc ban hành quy chế cuộc đấu giá đối với Tài sản thanh lý là nhà cửa vật kiến trúc của các xí nghiệp (không bao gồm quyền sử dụng đất)”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 18/2025/HĐDV-DVL đã ký giữa Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn và Công ty Đấu giá hợp danh DVL về việc đấu giá tài sản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá đối với Tài sản là Tài sản thanh lý là nhà cửa vật kiến trúc của các xí nghiệp (không bao gồm quyền sử dụng đất).

Giá khởi điểm của tài sản: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc: Phá dỡ, vận chuyển di dời tài sản và chi phí dọn sạch mặt bằng do Người trúng đấu giá chịu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Công ty thực hiện xong việc đấu giá đối với tài sản nói trên.

Điều 3. Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh DVL; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- BLĐ Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Mạnh

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1903.02/QĐ-DVL, ngày 19 tháng 03 năm 2025
của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hình thức, phương thức đấu giá, quyền và trách nhiệm của đơn vị có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, hình thức xử lý vi phạm và thực hiện kết quả đấu giá tài sản Tài sản thanh lý là nhà cửa vật kiến trúc của các xí nghiệp (không bao gồm quyền sử dụng đất).

Điều 2. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

4. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. *Giá trả hợp lệ* là giá trả bằng giá khởi điểm cộng với số tự nhiên lần bước giá.

Công thức trả giá hợp lệ: $\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} + n \text{ lần bước giá}$ (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6... vv). Bước giá tối đa trong mỗi lần trả giá: n tối đa cho mỗi lần trả giá là 15 lần. Giá trả hợp lệ là thời điểm hệ thống nhận được chúng từ điện tử thông báo việc trả giá của người tham gia đấu giá.

7. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

8. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

9. *Đồng tiền sử dụng* trong mọi giao dịch theo Quy chế đấu giá này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

10. Ngày là ngày dương lịch, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7.
11. Giờ là giờ được ghi nhận trên hệ thống Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **daugiatructuyenthahan.vn**, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7.
12. Thời gian là thời gian của hệ thống Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **daugiatructuyenthahan.vn**, được tính theo múi giờ Việt Nam GMT +7, độ chính xác là 1/1000 giây.
13. Các từ ngữ, thuật ngữ khác: Các từ ngữ, thuật ngữ trong bản Quy chế đấu giá này được sử dụng và hiểu theo nghĩa các từ ngữ, thuật ngữ theo Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá.

1. Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý là nhà cửa vật kiến trúc của các xí nghiệp (không bao gồm quyền sử dụng đất):

+ Xí nghiệp Hoi kỹ nghệ Cần Thơ – đường trục chính KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp Cần Thơ;

+ Văn phòng Công ty Công ty cổ phần hoi kỹ nghệ Que hàn – Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, tp Hồ Chí Minh.

- Hiện trạng của tài sản: Chứng thư Thẩm định giá số 040/2024/1500.TTKD2 ngày 03/10/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc: Phá dỡ, vận chuyển di dời tài sản và chi phí dọn sạch mặt bằng do Người trúng đấu giá chịu.

3. Tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- **Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng).**

- **Bước giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).**

- **Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).**

Điều 4. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Những người được phép tham gia đấu giá

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tại phiên đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán cũng như đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng theo đúng tính năng, công dụng của tài sản đấu giá.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không phải khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá và có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 Người đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử (01) một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc (01) một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh DVL theo quy định tại Quy chế đấu giá.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: www.daugiatructuyenthanhan.vn.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 người tham gia đấu giá trở lên đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Điều 6. Kế hoạch tổ chức cuộc đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 8 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng làm việc Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – địa chỉ: 295 Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 03 ngày làm việc. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 26/03/2025 đến ngày 28/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại:

+ Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Cần Thơ – đường trục chính KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tp Cần Thơ;

+ Văn phòng Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn – Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, tp Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Từ 8 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc).

- **Hình thức nộp tiền đặt trước:** Tiền đặt trước được nộp bằng hình thức chuyển khoản trong thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL theo chỉ dẫn:

- + Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL.
- + Số tài khoản: 8600746868
- + Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên Hà Nội.
- + Nội dung: “*Tên Khách hàng tham gia đấu giá*” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo TB số 1903.01

Lưu ý:

- Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL nhận được báo có của ngân hàng trong thời gian nộp tiền đặt trước theo quy định trên, các trường hợp báo có đến sau 17 giờ 00 phút ngày 31/03/2025 đều không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

- Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào.

- Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đặt trước vào giá mua tài sản.

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước sẽ được trả lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá trực tuyến.

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 03/04/2025 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến: www.daugiatructuyenthahan.vn.

Thời gian đăng nhập điểm danh trên hệ thống: từ 8 giờ 00 phút – 8 giờ 55 phút ngày 03/04/2025.

Thời điểm bắt đầu phiên đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 03/04/2025.

Thời điểm kết thúc phiên đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 03/04/2025.

Điều 7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định tại Thông báo, Quy chế đấu giá.

2. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá theo cách thức sau:

* **Đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại:**

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng làm việc Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – địa chỉ: 295 Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

*** Mỗi bộ hồ sơ gồm:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL;

- Bản sao y có chứng thực các giấy tờ: Căn cước công dân /Hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập còn thời hạn, Căn cước công dân /Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).

Khi hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ Người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Đối với các cá nhân, tổ chức đã có tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **daugiatructuyenthanhan.vn** đã được xác thực và còn thời hạn sử dụng, Người đăng ký tham gia đấu giá dùng tài khoản đã được xác thực để tiến hành đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản truy cập, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **daugiatructuyenthanhan.vn** để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Lưu ý:

Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo việc đăng ký đấu giá đúng hạn theo Thông báo đấu giá.

Khách hàng phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin, tài liệu hồ sơ tại Điều 9 Quy chế này và tiến hành tạo tài khoản truy cập hệ thống theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá.

Các trường hợp phản hồi sau thời hạn đăng ký sẽ là không đủ điều kiện tham gia đấu giá kể cả đối với các khách hàng đã nộp phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của khách hàng đã nộp sẽ được hoàn lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phiên đấu giá kết thúc.

Điều 8. Tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức có thể tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá tại:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng làm việc Công ty đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – địa chỉ: 295 Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điều 9. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **daugiatructuyenthanhan.vn** phải hoàn thiện đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn, cụ thể như sau:

a. Đối với cá nhân:

- Họ và tên;
- Tên đăng nhập; Mật khẩu;
- Số điện thoại liên hệ;
- Địa chỉ email liên hệ;
- Ngày tháng năm sinh;
- Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú;
- Giới tính;
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; ngày cấp; nơi cấp
- Tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến ảnh mặt trước và sau chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu;
- Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong trường hợp không trúng đấu giá.

b. Đối với tổ chức:

- Tên tổ chức;
- Tên đăng nhập; Mật khẩu;
- Số điện thoại liên hệ;
- Địa chỉ email liên hệ;
- Tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức; Chức vụ;
- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế; ngày cấp (lần đầu); nơi cấp (lần đầu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Địa chỉ trụ sở;
- Tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến văn bản (định dạng đuôi .PDF; .DOC; .DOCX) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền đặt trước của tổ chức tham gia đấu giá trong trường hợp không trúng đấu giá.

Lưu ý:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiatructuyenthannhan.vn. Trường hợp cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy cập trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiatructuyenthannhan.vn.

- **Điều chỉnh Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:** Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, Hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- a. Được tham gia phiên đấu giá trực tuyến nếu đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định;
- b. Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến Tài sản đấu giá;
- c. Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá trực tuyến nếu không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước;
- d. Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty Đấu giá hợp danh DVL trước ngày phiên đấu giá được tổ chức.

2. Trách nhiệm của người tham gia đấu giá:

- a. Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế đấu giá và các quy định khác của pháp luật;
- b. Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước theo quy định tại thông báo, quy chế đấu giá;
- c. Cung cấp thông tin, tài liệu hợp lệ, chính xác, trung thực để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá;
- d. Người tham gia đấu giá cần chuẩn bị máy tính, hệ thống kết nối, đường truyền kết nối mạng để truy cập trong thời gian trả giá. Công ty Đấu giá hợp danh DVL không chịu trách nhiệm trong những trường hợp lỗi không phải do hệ thống đấu giá trực tuyến gây ra;
- đ. Trong thời hạn quy định đăng nhập điểm danh trước thời điểm bắt đầu diễn ra phiên đấu giá trực tuyến, người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến **daugiatructuyenthanhan.vn** và truy cập vào phiên đấu giá. Nếu người tham gia đấu giá không đăng nhập vào đúng thời gian quy định trên thì người tham gia đấu giá mặc nhiên được coi là vắng mặt và không tham gia phiên đấu giá và sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan tới điều khoản này theo quy chế.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia đăng nhập và trả giá thì trong vòng 24 giờ phải báo cho Công ty Đấu giá hợp danh DVL và Người có tài sản và phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc;

e. Không được từ chối tham gia đấu giá khi đã được xét tư cách của người tham gia đấu giá (trừ trường hợp bất khả kháng). Nếu từ chối tham gia đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá:

a. Được yêu cầu Người có tài sản ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

b. Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định khác của pháp luật.

2. Trách nhiệm của người trúng đấu giá:

a. Ký biên bản đấu giá theo quy định;

b. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Người có tài sản đấu giá;

c. Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho Người có tài sản theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật có liên quan;

d. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định khác của pháp luật.

Điều 12. Trình tự thực hiện cuộc đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

2. Khi hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng nộp đầy đủ, hợp lệ, người tham gia đấu giá được hướng dẫn đăng ký và cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiatructuyenthanhan.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

3. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức trả giá lên trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá) theo thông báo đấu giá tài sản đã được công bố.

Cách thức tiến hành đấu giá: Người tham gia đấu giá nhập giá trả vào giao diện trả giá và xác nhận giá trả. Người tham gia đấu giá có thể trả giá nhiều lần trong thời gian đấu giá. phiên đấu giá kết thúc khi hết thời gian đấu giá.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá chỉ được trả tối đa 15 bước giá cho mỗi lần trả giá.

4. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá như sau:

Người trúng đấu giá là cá nhân, tổ chức có giá trả hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.

5. Đấu giá viên được tổ chức đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

6. Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ Email của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 13. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến

1. Ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu.

2. Thông báo ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận giá trúng đấu giá.

Điều 14. Biên bản đấu giá trực tuyến

1. Biên bản đấu giá trực tuyến ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận được trích xuất, có xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

2. Biên bản đấu giá phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản đấu giá.

Biên bản đấu giá được gửi vào địa chỉ Email của Người trúng đấu giá sau khi kết thúc phiên đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm in biên bản đấu giá, ký tên và gửi về Tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Người trúng đấu giá không ký biên bản và nộp lại biên bản đấu giá đã ký cho Tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn nêu trên được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả và thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 15. Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Người rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 17 Quy chế này;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 16. Các trường hợp vi phạm không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

Lưu ý: Thuật ngữ “không tham gia phiên đấu giá” được hiểu là người tham gia đấu giá không truy cập vào phiên đấu giá hiển thị trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiatructuyenthanhan.vn trong thời hạn quy định đăng nhập điểm danh trước thời điểm bắt đầu diễn ra phiên đấu giá trực tuyến được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 6 Quy chế này.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 Quy chế này.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá.

4. Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 18 của Quy chế này.

Xử lý tiền đặt trước: Theo quy định Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vi phạm Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thuộc về Người có tài sản đấu giá là Công ty cổ phần hơi kỹ

nghệ Que hàn. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh DVL có trách nhiệm chuyển tiền đặt trước của khách hàng vi phạm vào tài khoản của Công ty cổ phần hơi kỹ nghệ Que hàn.

Điều 17. Rút lại giá đã trả

1. Trong thời gian đấu giá (kể từ thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá đến thời điểm kết thúc đấu giá), nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả trong trường hợp này bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

2. Tất cả các hành động rút lại giá đã trả khác sẽ bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

Điều 18. Từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

2. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị mất tiền đặt trước.

Điều 19. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản khiến phiên đấu giá không bắt đầu được, Tổ chức đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo ngay cho Người có tài sản quyết định thời gian đấu giá lại.

2. Tổ chức đấu giá tài sản hủy phiên đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản khiến người tham gia đấu giá không tiếp tục trả giá được sau khi phiên đấu giá bắt đầu và thông báo cho người có tài sản biết để quyết định thời gian đấu giá lại.

3. Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá.

Điều 20. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Kết quả đấu giá tài sản được ghi nhận tại biên bản đấu giá là căn cứ để ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Công ty cổ phần Hơi kỹ

nghệ Que hàn với người trúng đấu giá. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh DVL chuyển, Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn tổ chức thực hiện ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Nếu quá thời hạn trên Người trúng đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì được coi là từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng và khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc thuộc quyền ở hữu của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn.

Điều 21. Thanh toán tiền mua tài sản đấu giá

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt trước, tiền lãi (nếu có)). Trường hợp quá thời hạn quy định trên mà Người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và Người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc.

Số tiền trúng đấu giá tài sản ((sau khi trừ đi tiền đặt trước, tiền lãi (nếu có)) được thanh toán vào tài khoản của Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn, thông tin cụ thể như sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn
- Số tài khoản: 112.000.00.5333 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN I, TP.HCM

Trường hợp đã ký hợp đồng mua bán tài sản hoặc thanh toán tiền mua tài sản nhưng sau đó Người trúng đấu giá không mua nữa thì được xử lý theo hợp đồng ký kết và pháp luật về dân sự.

Điều 22. Bàn giao tài sản và hồ sơ giấy tờ liên quan

1. Sau khi Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn nhận được đủ tiền mua tài sản do người trúng đấu giá thanh toán, Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn sẽ thông báo thời gian bàn giao tài sản. Địa điểm bàn giao tài sản cụ thể như sau:

- Xí nghiệp Hoi kỹ nghệ Cần Thơ: Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ;
- Văn phòng Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn – Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, phường 13, quận 4, tp Hồ Chí Minh.

2. Thời gian bàn giao tài sản: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn phê duyệt phương án phá dỡ, vận chuyển, di dời tài

sản của Người trúng đấu giá. Nếu quá thời hạn trên, Người trúng đấu phải trả chi phí: 2.000.000 đồng/1 ngày.

3. Trường hợp Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn giao tài sản chậm so với thời gian thông báo hoặc không giao được tài sản cho Người trúng đấu giá thì Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thỏa thuận bồi thường cho Người trúng đấu giá.

Điều 23. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản

Công ty cổ phần Hoi kỹ nghệ Que hàn chịu trách nhiệm mọi vấn đề pháp lý trước pháp luật về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được xử lý tài sản cũng như giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Công ty chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.